

1500744-87.2022.8.26.0441

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... - 27.08.08 - V.U.)

A intenção do tráfico ilícito de drogas restou estreme de dúvida, em razão da expressiva quantidade da droga apreendida / forma de acondicionamento / apreensão de valores em poder do acusado sem a comprovação de origem idônea / comportamento do acusado logo antes da apreensão / e das denúncias do tráfico na região.

Outrossim a jurisprudência é pacífica ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe

2ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe - SP - cep 11750-000

1500744-87.2022.8.26.0441 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500744-87.2022.8.26.0441

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRIQUE SERRA VIEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti

I - RELATÓRIO:

HENRIQUE SERRA VIEIRA foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, porquanto, segundo consta da inicial, no dia no dia 13 de julho de 2022, às 14h00m, na Rua Sorocaba, nº 35, Caraguava, Biqueira da Ilha Grande, nesta cidade e Comarca de Peruíbe, HENRIQUE SERRA VIERIA, guardava, para fins de distribuição e entrega a terceiros, sem autorização, drogas consistentes em 1 porção de cocaína à granel, com peso bruto de 307 gramas; 36 pedras brutas de Crack, c , fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado e ofereceu defesa preliminar.

A denúncia foi recebida .

Durante a instrução, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, o réu interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público postulou a procedência do pedido condenatório.

Por sua vez, a defesa pugnou pela absolvição do réu. Subsidiariamente, requereu a aplicação de benefícios penais e pena mínima.

Assim, relatados.

II - FUNDAMENTAÇÃO:

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que os elementos de

convicção trazidos aos autos demonstram com clareza a confluência de todas as elementares do delito.

A materialidade do delito está inserta nos autos de exibição e apreensão (fls. 19), nos exames de constatação acostados às fls. 09, bem como no laudo definitivo de fls. 100/102, que atesta que as substâncias apreendidas figuram dentre aquelas proibidas pela legislação vigente.

A autoria e respectiva culpabilidade atribuídas ao réu estão igualmente comprovadas pelas provas coligidas.

O acusado confessou o delito. A confissão do réu, por sua vez, veio amparada pelas demais provas constantes do processo, em especial a prova oral produzida.

As testemunhas ouvidas em Juízo, policiais militares que realizaram o flagrante, apresentaram depoimento coeso e unânime, confirmando o prestado na fase de inquérito. Disseram que fizeram algumas diligências na área do local dos fatos; que tinham a informação que duas ruas para trás estavam sendo armazenados os entorpecentes; que o réu entrou e saiu de uma casa em construção o que chamou atenção da guarnição; que decidiram pela abordagem; que no local encontraram uma grande quantidade de droga; cocaína a granel, eppendorfs e balança; que já conheciam o réu por outras abordagens relacionadas ao tráfico; que o réu confessou que estava na função de guarda da droga e de fracionar porque estava devendo para o pessoal do moro.

Além disso, em que pesem as objeções ventiladas, não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos policiais pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e, por isso, gozam da presunção relativa de legitimidade de seus atos.

A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais gozam da mesma valoração de qualquer outro, e assim, devem ser sopesados. Para corroborar a assertiva, vale transcrever as seguintes ementas:

PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policiais militares - Admissibilidade - Inexistência de suspeição de impedimento que possa macular a prova - Condenação mantida - Recurso não provido. Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos tem o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no Código de Processo Penal determinando que a polícia deverá colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias e que toda pessoa poderá ser testemunha. O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam a prisão em flagrante não autorizam a absolvição. (Apelação Criminal n. 165.319-3 - Relator: SEGURADO BRAZ - - v.u.)

Ademais, não há nenhum dado nos autos que infirme a palavra dos policiais, posto que o acusado afirmou que nada tinha contra os milicianos. Assim, inverossímil que os policiais tinham o simples intuito de acusar pessoa que sequer tinham inimizade. Nesse sentido:

"O apelante não menciona qualquer circunstância, anterior ou contemporânea aos fatos, que ao menos indicasse um motivo para que os policiais lançassem falsa acusação contra ele. Aliás, seria mesmo um despropósito supor que os policiais fossem falsear a verdade apenas pelo prazer de incriminar pessoa inocente"

(Apelação Criminal n. 99308040533-6 - São Paulo - 9ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Colelho - 27.08.08 - V.U.)

A intenção do tráfico ilícito de drogas restou estreme de dúvida, em razão da expressiva quantidade da droga apreendida / forma de acondicionamento / apreensão de valores em poder do acusado sem a comprovação de origem idônea / comportamento do acusado logo antes da apreensão / e das denúncias do tráfico na região.

Outrossim a jurisprudência é pacífica acerca da desnecessidade que o infrator seja colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida para a configuração da traficância. Assim "(...) a classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (TJSP Apelação Criminal nº 20.239, Rel. Geraldo Gomes, RT 584/347)

Por conseguinte, provada a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a procedência do pedido condenatório é de rigor, uma vez que a conduta descrita e provada nos autos subsume-se perfeitamente àquela descrita na

cabeça do artigo 33, da Lei 11.343/06.

PASSO A DOSAR A PENA.

Para o crime do Art. 33, da Lei de Drogas, é prevista a pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, tendo em vista o disposto no art. 59, do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, o acusado é primário e de bons antecedentes, contudo, considerando a natureza da droga apreendida e sua potencialidade lesiva, bem como a quantidade (1 porção de cocaína à granel, com peso bruto de 307 gramas; 36 pedras brutas de Crack, com peso bruto de 155 gramas), agravo a pena base para alcançar o patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, bem como a atenuante da confissão, mantenho a pena no patamar anterior de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Ausentes outras circunstâncias torno a pena definitiva.

Não há maiores dados a respeito da situação econômica do réu e, em razão disto, fixo o dia-multa em seu valor unitário.

Considerando o disposto no art. 2º § 1º da Lei nº. 8.072/90, mas levando em conta também a gravidade in concreto do delito praticado, notadamente diante da quantidade e natureza da droga apreendida, deve ser fixado o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Entendo que a fixação de penas alternativas para o condenado pelo crime de tráfico fica reservada a hipóteses excepcionabilíssimas, em que as circunstâncias objetivas da conduta foram bastante favoráveis e as condições subjetivas do acusado passam confiança ao juízo de que o réu irá se afastar das drogas e as restrições impostas serão cumpridas a contento.

Assim, sequer é suficiente que a pena tenha sido fixada no mínimo, é preciso que fique comprovada (para além da presunção de inocência) a total inofensividade do agente. De outra forma, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos seria insuficiente à prevenção e repressão do ilícito penal (art. 44, III do Código Penal). E, ausentes todos os requisitos para a aplicação do benefício, incabível a substituição.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o réu HENRIQUE SERRA VIEIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11343/06, a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 600 (seiscentos) dias-multa, em seu valor unitário.

O réu não tem o direito de apelar em liberdade. De fato, tendo respondido ao processo preso, seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que o condenou. Nesse sentido, "a despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o réu que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal". (STJ - HC nº 62.175 - SP - 5ª T. - Rel. Ministra Laurita Vaz - J. 02.10.2008 - DJe 28.10.2008). No mais, as circunstâncias do caso concreto, demonstram a periculosidade do agente, justificando-se a prisão do réu para o resguardo da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, notadamente diante da probabilidade de fuga, considerando a pena e o regime a que foi condenado.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Determino, nos termos do art. 32, c.c o art. 58, § 1º, ambos da Lei 11.343/06, a incineração da substância entorpecente apreendida, uma vez que não há controvérsia sobre a quantidade da substância ou produto, nem acerca da regularidade do laudo toxicológico.

Com o trânsito em julgado desta sentença:

- A. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 115, III, CF) e ao IIRG;
 - B. intime-se o réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
 - C. expeça-se guia de execução definitiva e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
 - D. procedem-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas de Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.
- Condene, ainda, o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a

gratuidade.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

PUBLICADA EM AUDIÊNCIA, SAEM OS PRESENTES INTIMADOS.

Peruíbe, 09 de novembro de 2022.